PENGADILAN NEGERI SURABAYA
KELAS IA KHUSUS

PENETAPAN

Nomor : 43/EKS/2019/PN.Sby.Jo.
Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Perihal : Aanmaning (Teguran)

Dipindai dengan CamScanner

-SALINAN-

PENETAPAN.
Nomor : 43/EKS/2019/PN.Sby.Jo.
Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 19 Maret 2019 dari Sdr. ARRIY WIBOWO, SH.MM., beralamat di Jalan Manyar I No. 21 Surabaya, dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMOHON EKSEKUSI, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan eksekusi Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 25 September 2018., yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam perkara antara :

ARRIY WIBOWO, SH.MM., beralamat di Jalan Manyar I No. 21 Surabaya, dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Lawan:

Tn. CHEPY SUHENDI, beralamat di Jalan Manyar Sambongan No. 54 AA Surabaya, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Telah membaca Putusan Perdamaian Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2018, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disetujui;
- Menghukum kedua belah pihak membayar masing-masing setengahnya biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Isi Akta Perdamaian adalah sebagai berikut :

Pasal 1.

Bahwa PIHAK KE SATU dan PIHAK KEDUA masing-masing telah bersedia mengakhiri persengketaan sebagaimana maksud yang termuat dan tercantum dalam perkara Perdata No. 728/Pdt.G/2018/PN.Sby. Tertanggal 12 September 2018 berakhir dengan Perdamaian dipersidangan (acta van dading);

Pasal 2.

Bahwa Tn. ARRIY WIBOWO, SH.MM (Pihak ke satu) adalah pembeli tanah yang atas nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah) Hak Eiegendom Verponding Inlander Nomer : 1523 dengan Luas Tanah 80.857 m2 yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno Surabaya atau Perkampungan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil;

Dipindai dengan CamScanner

- Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;
- Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;
- Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr) ;

-SALINAN-

Berdasarkan Akte Ikatan Jual beli Nomer 21 tanggal 29-04-2014 dan Akte Kuasa Jual Nomer 22 tanggal 29-04-2014 di Notaris JAROT PRIBADI, SH,SE,MH,Msi dan Dimana Pihak Kedua adalah Ahli Waris dari Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah);

Pasal 3.

Bahwa Pihak kedua (Tergugat) menjamin kepada Pihak ke Satu (Penggugat) tidak akan mendapat ganguan yang menyangkut hak kepemilikan atas apa yang disepakati ini serta menjamin Pihak ke Satu (penggugat) bebas dari segala beban, ikatan dan tanggung jawab dari Pihak Lain ;

Pasal 4.

Bahwa Pihak Kedua CHEPY SUHENDI (Tergugat) menjamin kepada Pihak Kesatu bahwa Pihak ke Satu Tn ARRIY WIBOWO sebagai Pemilik :

a. Pemilik yang SAH tanah yang atas nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah) yang terletak di di jalan Ir. Soekarno, Surabaya Kelurahan Gunung Anyar berdasarkan Hak Eiegendom Verponding Inlander Nomer 1523 Luas tanah 80.857 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil;
   - Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;
   - Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;
   - Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr) ;

Pasal 5.

Bahwa Pihak ke Dua telah menyetujui harga yang disepakati dan telah dibayar lunas oleh Pihak ke Satu dan telah di terima pembayarannya oleh Pihak ke Dua, berdasarkan untuk penerimaan tersebut maka surat kesepakatan perdamaian ini sekaligus merupakan tanda terimanya dan Pihak ke Dua berjanji akan mengikatkan dirinya, selama proses peralihan hak belum dapat dilaksanakan, tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan persil tersebut kepada Pihak Lain ;

Pasal 6.

Bahwa Para Pihak telah sepakat segera melakukan pengurusan peningkatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Eigendom Verponding Inlander yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya atas nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah) berdasarkan :

a. Eigendom Verponding Nomer 1523 Luas tanah 80.857 m2 yang terletak di Jalan Ir.Soekarno dulu dikenal dengan nama Perkampungan Gunung Anyar ;

Atas nama Tn. ARRRIY WIBOWO, SH.MM (Pihak ke Satu) dan atau Pihak ke Satu dapat mengajukan permohonan surat apapun yang diperlukan kepada Pejabat lain yang terkait;

Dipindai dengan CamScanner

-SALINAN-

Pasal 7.

Bahwa siapa saja yang menguasai Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan :

a. Eigendom Verponding InlanderNomer 1523 Luas Tanah 80.857 m2 yang terletak di Jalan Ir.Soekarno dahulu dikenal Perkampungan Gunung Anyar Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil;
- Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;
- Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;
- Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr) ;

Untuk Segera Menyerahkan dan Mengurus Peningkatan Sertifikat Hak Milik atas nama Tn. ARRIY WIBOWO, SH.MM;

Pasal 8.

Bahwa kesepakatan damai ini tidak berakahir dengan meninggalnya salah satu Pihak, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh Para Pihak Ahli Waris dari pihak yang meninggal dunia ;

Pasal 9.

Bahwa saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Keluarga / Orangnya Pihak ke Dua, Dan seketika setelah Kesepakatan Damai ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak, maka tanah tersebut akan diserahkan tanpa syarat apapun dan sepenuhnya kepada Pihak ke Satu (Penggugat);

Pasal 10.

Bahwa bagi siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak atas tanah dengan nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah) :

a. Yang terletak di Jalan Ir. Soekarno (Merr) Kelurahan Gunung Anyar Surabaya berdasarkan Eigendom Verponding Inlander Nomer 1523 yang luasnya 80.857 m2 dengan Batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil;**
- **Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;**
- **Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga ;**
- **Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr) ;**

Wajib dan bertanggung jawab untuk secepatnya MENGOSONGKAN dan MENYERAHKAN Langsung tanpa syarat apapun kepada Pihak ke Satu (Penggugat) ;

Pasal 11.

Bahwa Pihak ke Satu berhak menjual, menghibahkan atau mengalihkan Hak tanah tersebut kepada Pihak ke Tiga dan menandatangani semua surat yang terkait dengan peralihan hak

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

kepemilikannya tersebut termasuk menandatangani akta perjanjian, aka Jual Beli dan akta Kuasa Menjual didepan Notaris serta menandatangani semua surat Permohonan kepada Pejabat terkait ;

Pasal 12.

Bahwa jika dikemudian hari, jika Putusan Penetapan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomer 728 / Pdt. G/ 2018 / PN SBY Pihak ke Sua (Tergugat) tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi Putusan Tersebut, maka Pihak ke Satu (Penggugat) dapat bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan EKSEKUSI Pelaksanaan Putusan, termasuk Permohonan PELAKSANAAN nya dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pejabat PENGADILAN dan/atau Pejabat KEPOLISIAN / Aparat Keamanan setempat, serta dapat melakukan upaya hukum apapun yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan jika diperlukan maka dapat meminta bantuan kepada Pihak-Pihak yang berwajib dan Pihak Termohon harus menyerahkan kepada hukum yang berlaku dan dilarang melakukan tindakan anarkis saat ada Pelaksanaan EKSEKUSI tersebut ;

Pasal 13.

Bahwa Akta Perdamaian ini adalah merupakan Perdamaian Menyeluruh antara Pihak ke Satu dan Pihak ke Dua, dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari Pihak manapun juga dan ditandatangani diatas kertas yang ber-meterai secukupnya. Dengan demikian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomer 728/Pdt.G/2018/PN SBY menjadi berakhir, serta tidak ada lagi tuntutan atau Gugatan dalam bentuk apapun dikemudian hari ;

Membaca pula bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dan berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ini karena sampai saat ini Termohon Eksekusi belum melaksanakan Akta Perdamaian yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby;

Menimbang, bahwa isi Akta Perdamaian harus ditaati oleh Pihak-Pihak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 25 September 2018 dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dimohonkan pelaksanaannya pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi, terlebih dahulu Termohon Eksekusi harus dipanggil guna diberi teguran (Aanmaning) untuk melaksanakan amar putusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

Memperhatikan Pasal 196 HIR serta ketentuan hukum dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya guna memanggil kepada :

  Tn. CHEPY SUHENDI, beralamat di Jalan Manyar Sambongan No. 54 AA Surabaya, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Supaya pada hari : Rabu, Tanggal : 5 Agustus - 2020. Pukul : 11.00 WIB, menghadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya, guna diberi teguran (Aanmaning), agar Ia dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran (Aanmaning) diberikan, segera memenuhi amar Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 728/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 25 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari : Kamis, Tanggal: 23 - Juli - Tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh : **Dr. JONI, SH.,MH.,** Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Ketua tersebut,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Dr. J O N I, SH.,MH.
Nip.19640616 198603 1005

Biaya-biaya :

PNBP.....	Rp.	10.000,-
Meterai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	16.000,-

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Dipindai dengan CamScanner

CATATAN :

-SALINAN-

Dicatat disini, bahwa Salinan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/EKS/2019/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2020, diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon dengan surat tertanggal 27 Juli 2020.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Drs. H. DJAMALUDDIN DN, SH.M.Hum
Nip 19630222 198303 1 003.

Dipindai dengan CamScanner